

《【문제3】 甲은 부동산의 취득으로 인한 취득세 및 농어촌특별세의 납세의무부존재확인소송을 제기하려고 한다. 이러한 납세의무부존재확인소송의 법적 성질에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 납세의무부존재확인소송의 법적 성질 및 소송법상 특징

I. 문제의 제기

- 납세의무자 甲은 취득세 및 농어촌특별세의 납세의무부존재확인소송을 제기하려 한다. 이 소송이 행정소송법상 어떠한 범주에 속하는지 규명하는 것은 소송요건 및 적법 여부를 판단하는 선결 과제이다. 쟁점으로 <해당 소송이 항고소송인지 공법상 당사자소송인지, 소송물과 피고적격의 결정 기준은 무엇인지, 부과처분의 존재 여부에 따른 소송법상 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 납세의무부존재확인소송의 법적 성질, 피고적격 및 부과처분의 관계를 통한 소송법상 한계를 설명한다.

II. 납세의무부존재확인소송의 법적 성질

1. 행정소송법상 소송 유형과 성격

(1) 공법상 당사자소송의 성격

① 공법상 법률관계의 직접 쟁송

- “대법원”은 납세의무부존재확인 소는 행정청의 처분을 전제로 하지 않고 공법상 법률관계 자체를 다투는 소송으로서 “행정소송법 제3조 제2호” 소정의 공법상 당사자소송에 해당한다고 판시한다.

② 실질적 당사자소송의 범주

- 처분 등이 아닌 법률관계 자체를 소송물로 삼아 존부를 다투는 소송이므로, 당사자소송 중 실질적 당사자소송에 해당한다.

(2) 확인소송 및 시심적 소송의 성질

① 확인소송의 특징

- 이행소송과 구별되며 당사자 간의 대등한 지위에서 공법상 권리의무의 존부를 법원으로부터 확정받는 확인소송이다.

② 시심적 소송의 특징

- 이미 형성된 행정작용의 위법을 사후적으로 심사·통제하는 복심적 소송(항고소송)과 달리 법률관계의 존부를 법원이 최초로 확정하는 시심적 소송에 해당한다.

2. 피고적격의 확정 범위

(1) 권리 의무 귀속주체의 피고 지정

① 귀속주체의 원칙

- “행정소송법 제39조”에 따라 당사자소송의 피고는 국가·공공단체 그 밖의 권리주체가 되어야 한다. 단순히 징수위탁을 받아 사무를 대행하는 수탁 행정청은 피고가 될 수 없다.

② 지방세와 국세의 피고 구별

- “대법원”은 지방세인 취득세의 귀속주체는 지방자치단체이며, 국세인 농어촌특별세의 귀속주체는 대한민국이 되므로 각각 실질적인 권리 귀속 주체를 개별 피고로 지정해야 한다고 본다.

(2) 당사자소송의 보충성과 확인의 이익

① 보충성 불요설의 입장

- 행정소송법은 당사자소송 제기에 민사소송상의 보충성을 요구하는 명문 규정이 없으므로 이행소송 등 다른 구제수단이 있더라도 확인소송 형태의 당사자소송을 제기할 수 있다.

② 확인의 이익의 존재

- 과세관청과 당사자 사이에 세법상 의무의 존부에 대하여 분쟁이 존재하고 납세자의 법적 지위에 불안·위험이 현존하여 판결을 통한 법률관계 확정이 필요한 경우 인정된다.

3. 과세 부과처분과의 관계 및 한계

(1) 부과처분 미발령 시의 적법성

① 신고납세 조세와 부과처분 미발령

- 취득세 등 신고납세 조세에서 자진신고 행위가 당연무효이거나 과세관청의 부과처분이 아직 내려지지 않은 과세 공백 상태를 의미한다.

② 독립적 당사자소송의 허용

- 처분의 공정력이 작용하지 않는 무처분 상태이므로 납세의무자는 당사자소송으로 직접 납세의무부존재확인을 청구하는 것이 전적으로 허용된다.

(2) 부과처분이 이미 발령된 경우의 한계

① 처분의 공정력의 작용

- 부과처분이 이미 존재한다면 그것이 당연무효가 아닌 한 처분의 공정력에 의해 세액의 납부의무는 유효하게 존속하는 것으로 취급된다.

② 항고소송 제기의 의무화

- 처분의 효력이 유지되는 상황에서는 당사자소송을 제기할 소의 이익이 없다. 당사자는 반드시 부과처분을 소송물로 삼아 취소소송 등 항고소송을 제기해 처분의 효력을 제거해야 하며, 직접 당사자소송을 제기하는 것은 허용되지 않아 부적법 각하된다.

III. 사안의 적용

1. 소송 유형 및 피고의 지정

(1) 실질적 당사자소송의 해당성

- 甲이 제기하려는 취득세 및 농어촌특별세 납세의무부존재확인소송은 공법상 조세채무의 부존재 확정을 직접 청구하는 공법상 당사자소송(실질적 당사자소송)이자 확인소송에 해당한다.

(2) 개별 피고의 적법한 지정

- 피고적격 법리에 따라 취득세 부존재확인 부분은 세원의 최종 귀속주체인 지방자치단체를 피고로 삼아야 하며, 농어촌특별세 부존재확인 부분은 귀속주체인 대한민국을 피고로 삼아야 한다.

2. 과세처분 존부에 따른 적법 여부 판단

(1) 부과처분 이전의 경우

- 과세관청의 부과처분이 발령되기 전이거나 甲의 취득세 신고 행위가 당연무효에 해당하여 의무의 존부에 법적 불안이 현존하는 상황이라면, 당사자소송은 소의 이익이 인정되어 적법하다.

(2) 부과처분 이후의 경우

- 만약 이미 부과처분이 행해진 상태라면 처분의 공정력으로 인해 직접 조세채무의 부존재를 구할 수 없다. 따라서 甲은 부과처분취소소송 등 항고소송을 제기하여야 하며, 곧바로 제기한 당사자소송은 부적법 각하된다.

IV. 결론

- 납세의무부존재확인소송은 공법상 법률관계 존부를 법원이 최초로 확정하는 실질적 당사자소송이자 주관적 확인소송, 그리고 시심적 소송의 성질을 지닌다. 따라서 甲은 실질적 귀속주체인 지방자치단체(취득세) 및 대한민국(농어촌특별세)을 각각 피고로 지정하여 제기하여야 한다. 다만, 이 소송은 과세관청의 부과처분이 이미 발령되었는지 여부에 따라 소송법적인 한계를 지닌다. 이미 처분이 발령된 경우라면 처분의 공정력 및 항고소송 중심주의 원칙에 의해 당사자소송의 제기는 소의 이익을 상실하여 부적법 각하되므로, 반드시 부과처분을 소송물로 삼아 취소소송 등 항고소송을 제기하여 다투어야 한다.